Geltendmachung von Schadensersatz

AF-01 · Wendel | Lenz Rechtsanwälte · Freiburg · 05.10.2026

1 Adressatin und Vertretung

An Frau Mara Falk, Auenackerweg 37, 79110 Freiburg im Breisgau. Unser Zeichen WL 26-482. Übermittlung als Anlage zur heutigen E-Mail.

Sehr geehrte Frau Falk, wir vertreten die Dreisamtal Sensorik GmbH, Am Sensorbogen 18, 79111 Freiburg im Breisgau. Unsere Mandantin macht gegen Sie Schadensersatz aus den fünf Zahlungen der Vorgangsgruppe TK-2026-0918 geltend.

2 Beträge und Rückflüsse

Wir rechnen die bis zum 29. September bestätigten Rückflüsse zahlungsbezogen an. Die unten ausgewiesenen Beträge beruhen auf dem Buchungsstand vom 30. September. Weitere Rückflüsse werden nach dem Eingang berücksichtigt.

Zahlung	Valuta	Abgang	Rückfluss	Anspruch
T01	14.09.2026	480.000 EUR	300.000 EUR	180.000 EUR
T02	15.09.2026	920.000 EUR	0 EUR	920.000 EUR
T03	16.09.2026	1.550.000 EUR	450.000 EUR	1.100.000 EUR
T04	17.09.2026	1.700.000 EUR	0 EUR	1.700.000 EUR
T05	18.09.2026	1.850.000 EUR	250.000 EUR	1.600.000 EUR
Summe		6.500.000 EUR	1.000.000 EUR	5.500.000 EUR

3 Grund und Zahlungsfrist

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand haben Sie den angeblichen Auftrag der Konzernfinanzleitung ohne unabhängige Bestätigung angenommen. Bei den Zahlungen T02 bis T05 haben Sie überdies den technischen Notweg genutzt. Unsere Mandantin hat bislang keine sachliche Zweitfreigabe für diese Aufträge gefunden. Sie sieht darin eine Verletzung der Treasury-Richtlinie und Ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten.

Bitte zahlen Sie 5.500.000,00 EUR bis einschließlich 16. Oktober 2026 auf das Ihnen bekannte Geschäftskonto der Gesellschaft, Referenz TK-2026-0918. Wir bitten zugleich um Mitteilung, ob und wann Ihnen die D&O-Unterlagen vorliegen. Die Gesellschaft wird den Vorgang dem Versicherer zur Prüfung melden. Mit diesem Schreiben wird keine Aussage über die Deckung getroffen.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Bastian Wendel, Rechtsanwalt